

RESOLUCION EXENTA N°

2400 1

MAT.: Determina superficie de Goces de Terreno para Subsidio Habitacional Rural.

TEMUCO,

06 SET. 2022

VISTOS.

Lo dispuesto en los artículos 12, 13, 17, 45 y demás normas pertinentes de la Ley N° 19.253, y el Decreto Supremo N° 395 del Ministerio de Planificación y Cooperación, de fecha 24 de noviembre de 1993; Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios; Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; Resolución N° 63, de fecha 01 de marzo del año 1996, del Director Nacional de CONADI, que delega funciones; Decreto Supremo N° 18, de fecha 09 de mayo del año 2022, que nombra al Director Nacional de CONADI; Circular N° 40, de fecha 12 de mayo del año 2022, del Director Nacional de CONADI; D.F.L. N° 1-19653, de fecha 17 de noviembre del año 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; D.F.L. N° 26, de fecha 16 de marzo del año 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración Del Estado; La Ley N° 21.395, de fecha 15 de diciembre de 2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; Resolución Exenta N° 1659, de fecha 30 de junio del año 2022, que aprueba Modificación de Distribución Presupuestaria de Fondos y Programas de CONADI, año 2022; Resolución Exenta N° 415, de fecha 09 de abril del año 2020, del Director Nacional de CONADI; y Resolución N° 7, de fecha 26 de marzo del año 2019, de la Contraloría General de la República.-

CONSIDERANDO:

1°.- Que, doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, chilena, soltera, trabajadora dependiente, cédula de identidad N° **17.220.026-5**, domiciliada en el sector Dollinco Alhueco, comunidad indígena Antonio Quiñileo Neculpan, sin número, comuna de LAUTARO, ha presentado una solicitud para acreditar un Goce de Tierra Indígena con fines habitacionales, mediante carta de fecha diecinueve de marzo del año 2022, el cual ha sido autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de marzo del año 2022 de la **Comunidad Indígena ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN.-**

2°.- Que, doña **YOANA ROCIO CAIRE HUENCHUPAN**, don **JAIME LEONEL CAIRE HUENCHUPAN**, doña **ALEJANDRA CLORINDA CAIRE HUENCHUPAN**, y doña **ISABEL CLORINDA HUENCHUPAN CHEUQUEL**, todos socios integrantes de la **Comunidad Indígena ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN**, persona jurídica de derecho privado, número ochocientos sesenta y cuatro cuarenta, del Registro de Comunidades Indígenas de la CONADI, domiciliada en el sector Dollinco Alhueco, comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, son dueños en común y por iguales partes, bajo la modalidad de copropiedad, de la **HIJUELA NÚMERO UNO**, de la ex - comunidad indígena de Domingo Tori, ubicada en el lugar Coihueco, comuna de Lautaro, con una cabida aproximada de dieciséis coma

ochenta y tres hectáreas de superficie, que deslinda especialmente: **NORTE:** Cauce actual del río Quillén que separa terrenos propiedad de don Domingo Sepúlveda don Andrés Marileo, don Domingo Sepúlveda y don Lorenzo Llevilao Pichunlao; **ESTE:** Línea recta, que separa de la hijuela número dos; **SUR:** Cerco quebrado, que separa terrenos propiedad de doña Magaly Vásquez; y **OESTE:** Cauce actual del río Quillem, que separa terrenos propiedad de don José Pilquilao.-

El dominio del inmueble ya singularizado, fue adquirido por compraventa, que hicieran a doña Cecilia Belén Contreras Morales en representación de doña Elisa del Carmen Villalobos Mora, a doña Inés del Carmen Villalobos Mora, a don Pedro Antonio Villalobos Mora, a don Ricardo Henry Poblete Villalobos, a don Rodolfo Andrés Armaza Villalobos, a don Juan Ramón Reyes Leiva en calidad de administrador de la sociedad conyugal habida con doña Elsa Inés Villalobos Mora, a don Julio Villalobos Tori, a don Pedro Villalobos Tori, a doña Josefina del Carmen Villalobos Tori, a don Sabino Antonio Villalobos Peña, a doña Angelina del Carmen Villalobos Peña, a don Mario Daniel Huenchuleo Huenchulaf en calidad de administrador de la sociedad conyugal habida con doña Brunilda Margarita Villalobos Peña, a don Jorge Moisés Pérez Riveros en calidad de administrador de la sociedad conyugal habida con doña Tegualda del Carmen Villalobos Peña, a don Mario Enrique Mellado Briones en calidad de administrador de la sociedad conyugal habida con doña Luisa del Carmen Villalobos Peña, a don Domingo Omar Villalobos Peña, a doña Estrella del Carmen Villalobos Muñoz, a doña Juana de Dios Villalobos Muñoz, a don Luis Alberto Villalobos Muñoz, a don Nelson Enrique Villalobos Muñoz, a don Pablo Abelino Lagos Villalobos, a doña Yenifer del Pilar Lagos Villalobos, a don Héctor Alejandro Lagos Villalobos, y a don German Pedro Huechaqueo Melin en calidad de administrador de la sociedad conyugal habida con doña Luisa Margarita Troncoso Villalobos, mediante escritura pública otorgada en Lautaro, ante la Notario Titular doña María Antonieta Suárez Castro de fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno; y se encuentra inscrito a nombre de los copropietarios ya individualizados, a fojas 1958 vuelta, número 1586 del Registro de Propiedad del año 2021, del conservador de Bienes Raíces de LAUTARO.- El rol de avalúo fiscal asignado a las propiedad es el N° 679-189, de la comuna de LAUTARO.-

3°.- Que, por adjudicación del año 2021, se ha procedido a subdividir de hecho el inmueble singularizado en el Considerando 2° de este instrumento, correspondiéndole a la solicitante el Lote Número Cuatro de una superficie de 4,2075 hectáreas.-

4°.- Que, doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, es poseedora de una superficie de 1.000 metros cuadrados, la cual forma parte de la cuota que le corresponde como comunera de hecho, en los predios adquiridos bajo la modalidad de copropiedad por la **Comunidad Indígena ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN.-**

5°.- Que, el inmueble por haber sido adquirido mediante recursos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI, posee la calidad de tierra indígena en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 19.253.-

6°.- Que, doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, desea acceder a los Programas Habitacionales destinados al sector rural, por lo que es necesario determinar previamente su Goce de terreno sobre una parte del inmueble individualizado en el Considerando 2° de esta Resolución y cuyo fundamento es el artículo 13 y 17 de la Ley N° 19.253 y el Reglamento del Subsidio Habitacional del SERVIU.-

7°.- Que, el artículo 13 de la Ley N° 19.253 indica que las tierras a que se refiere el artículo 12 de la misma ley, por exigirlo el interés nacional, gozarán de su protección y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.

No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación y este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.-

8°.- Que, el artículo 17 de la Ley N° 19.253 señala que excepcionalmente los titulares de dominio de tierras indígenas podrán constituir derechos reales de uso sobre determinadas porciones de su propiedad, en beneficio de sus ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, legítima o ilegítima, y de los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, para los exclusivos efectos de permitir a éstos su acceso a los programas habitacionales destinados al sector rural. Agrega que igual derecho tendrán las personas que, teniendo la calidad de indígena, detenten un goce en tierras indígenas indivisas de las reconocidas en el artículo 12 de esta Ley. El Director o Subdirector de la Corporación, según corresponda, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, determinará la superficie de la propiedad o goce sobre la cual se autorice constituir el respectivo derecho de uso.-

9°.- Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 19.253, las partes tienen la calidad de personas indígenas.-

10°.- Que, en los antecedentes consta que el topógrafo don Marcos Sáez Mendoza de la Consultora Tremén Chile Limitada, confeccionó los planos y memoria explicativa con el fin de determinar la ubicación de Derecho de Goce, los que fueron debidamente validados por el Profesional de CONADI don Juan Escobar Riquelme.-

11°.- Que, el Goce de terreno que se solicita se hará efectivo sobre un retazo de 1.000 metros cuadrados de superficie, sobre el inmueble individualizado en el Considerando 2°, denominado **HIJUELA NÚMERO UNO**, de la ex - comunidad indígena de Domingo Tori, ubicada en el lugar Coihueco, comuna de Lautaro, con una cabida aproximada de dieciséis coma ochenta y tres hectáreas de superficie, de propiedad de los copropietarios de la Comunidad Indígena **ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN**, el que tiene los siguientes deslindes especiales:

NORTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado HIJUELA N° 1 , en 31,70 metros;
ESTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado HIJUELA N° 1 , en 31,70 metros;
SUR	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado HIJUELA N° 1 , en 31,70 metros; y
OESTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado HIJUELA N° 1 , en 31,70 metros.-

12°.- Que, la comunera, doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, cuenta con el informe favorable exigido por el artículo N° 17 inciso 6° de Ley N° 19.253, según consta en el informe N° 009/2022, de fecha 25 de mayo del año 2022, que se adjunta al oficio N° 603, de fecha 26 de mayo del año 2022, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, dirigido a esta Subdirección Nacional.-

13°.- Que, la solicitud objeto del presente acto administrativo deberá acogerse y a su vez determinar la superficie del Goce de terreno otorgado con que se pretende gravar el inmueble indígena individualizado en el Considerando 2° de la presente Resolución, pues no afecta la casa habitación de las familias indígenas, ni el terreno necesario para su subsistencia, por lo que en la especie se cumple con lo dispuesto en el artículo 13 y 17 de la Ley N° 19.253.-

RESUELVO:

1º.- AUTORIZÁSE a don **JAIME LEONEL CAIRE HUENCHUPAN**, doña **ALEJANDRA CLORINDA CAIRE HUENCHUPAN**, y doña **ISABEL CLORINDA HUENCHUPAN CHEUQUEL**, todos socios integrantes de la **Comunidad Indígena ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN**, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.253, para constituir un Goce en el inmueble individualizado en el Considerando 2° de la presente Resolución, a favor de doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, para el exclusivo efecto de permitir a esta última su acceso al Subsidio Habitacional.-

2º.- DETERMINESE que el referido Goce de terreno, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 19.253, se hará efectivo sobre un retazo de 1.000 metros cuadrados de superficie y según deslindes indicados en el Considerando 11° de la presente resolución, sobre el inmueble individualizado en el Considerando 2° denominado **HIJUELA NÚMERO UNO**, de la ex - comunidad indígena de Domingo Tori, ubicada en el lugar Coihueco, comuna de Lautaro, con una cabida aproximada de dieciséis coma ochenta y tres hectáreas de superficie, en cuya subdivisión de hecho doña **YOANA ROCÍO CAIRE HUENCHUPÁN**, se adjudicó el predio denominado Lote Cuatro.-

3º.- TENGASE PRESENTE que los copropietarios del inmueble aludido en el Considerando N° 2 tienen libre acceso al Derecho de Goce, por lo que no es necesario constituir una servidumbre de tránsito.-

4º.- TENGASE PRESENTE que para una mayor precisión en cuanto a la cabida y deslindes del terreno afecto al Derecho de Goce, se acompaña plano y minuta de deslindes.-

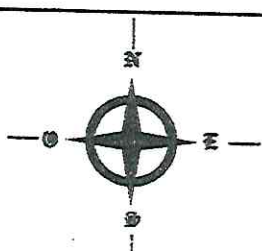
5º.- INSÉRTESE la presente resolución en el acto o contrato pertinente del Sistema de Subsidio Habitacional Rural.-

ANÓTESE, DÉSE COPIA Y ARCHÍVESE.-

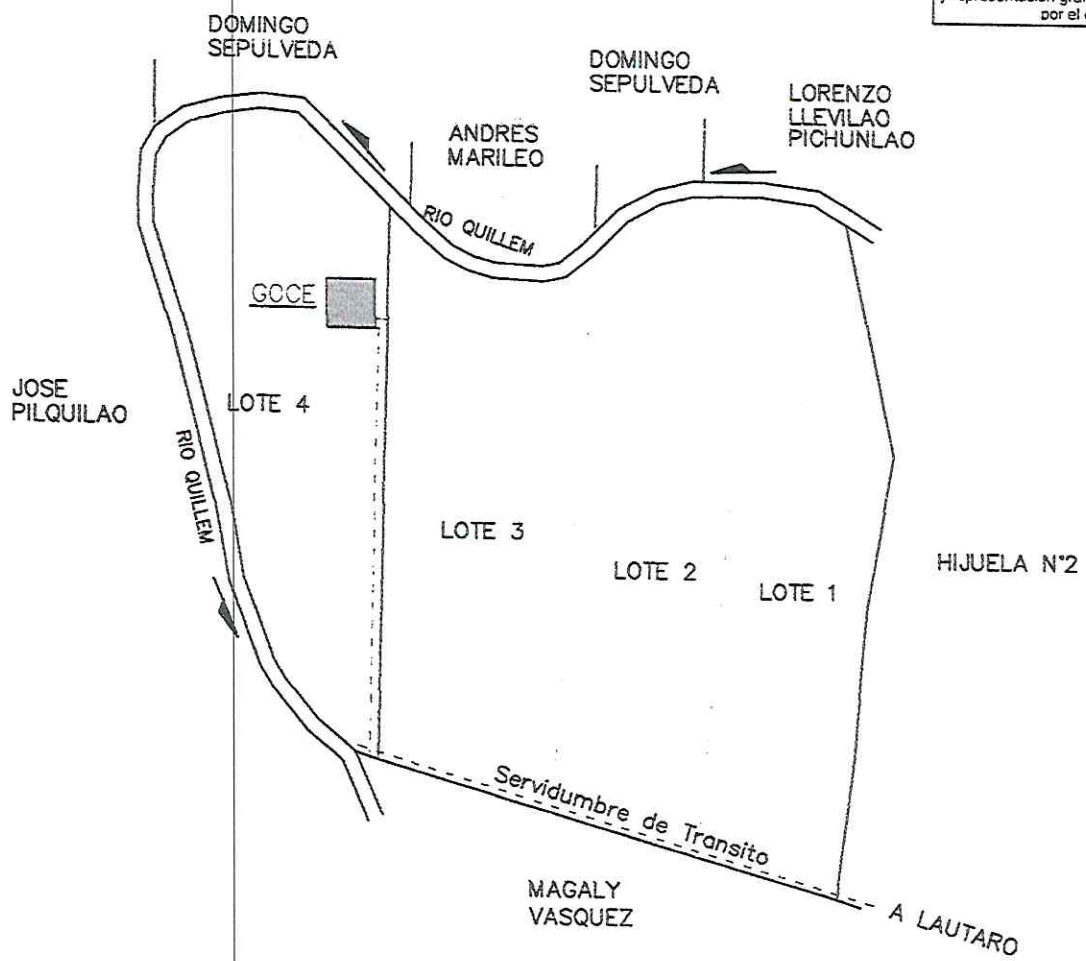

JUAN ESCOBAR RIQUELME.
SUBDIRECTOR NACIONAL TEMUCO (S).
CONADI.

JER/JZS/JLLS/SGH/FCA/fca
Distribución:

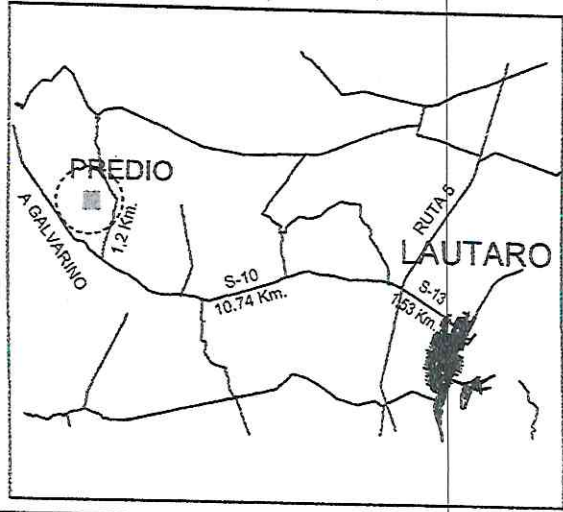
- Interesado.
- Archivo(2).

CONADI		DECLARACIÓN DE GOCE		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA	
CONADI Ministerio de Desarrollo Social y Familia  ESCALA 1:5.000		PROPIETARIO YOANA ROCIO CAIRE HUENCHUPAN Y OTROS. COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN P.J. 864			
		BENEFICIARIO GOCE YOANA ROCIO CAIRE HUENCHUPAN C.I N° 17.220.026-5			
		UBICACION REGION : DE LA ARAUCANIA LUGAR : COIHUECO PROVINCIA : CAUTIN PREDIO : LOTE 4 COMUNA : LAUTARO ROL N° : 679-189			
		SUPERFICIE PREDIO 16,83 Has. SUPERFICIE GOCE 1.000 M2		 Juan Escobar Riquelme Agrimensor Ingeniero (E) Geomensura Revisor	

Observación: Revisión de aspectos formales y representación grafica de datos aportados por el ejecutor.

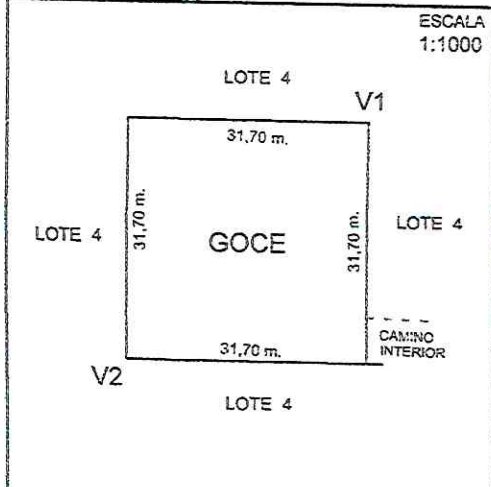


PLANO DE UBICACION



COORD UTM WGS 84	
HUSO 18	
V1	711.588 5.737.030
V2	711.556 5.736.998
EJECUTOR:	
 Marcos E. Saez Mendoza Topógrafo Tremenchil Ltda.	
FECHA DE MENSURA : JULIO 2022	

AMPLIACION GOCE



MEMORIA EXPLICATIVA.

Antecedentes Generales

PROPIETARIO	: YOANA ROCIO CAIRE HUENCHUPAN Y OTROS.
PREDIO	: HIJUELA NUMERO UNO.
SUPERFICIE PREDIO	: 16,83 Hás.
LUGAR	: COIHUECO.
COMUNA	: LAUTARO.
REGION	: DE LA ARAUCANÍA.
PROVINCIA	: CAUTIN.
COM. INDIGENA	: ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN.
INSCRIPCIÓN CBR	: FOJAS 1958 VUELTA, NÚMERO 1586 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 2021 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LAUTARO.
ROL DE AVALUO	: 679-189.
SUPERF. LOTE GOCE	: 4,2075 HAS. (LOTE 4).
BENEFICIARIO	: YOANA ROCIO CAIRE HUENCHUPAN.
C.I. N°	: 17.220.026-5.
SUPERFICIE AFECTA	: 1.000 M².
FECHA	: JULIO 2022.

Deslindes generales según Título:

HIJUELA N°1 DE 16,83 HECTAREAS

NORTE	: Cauce actual del río Quillén que separa terrenos propiedad de don Domingo Sepúlveda don Andrés Marileo, don Domingo Sepúlveda y don Lorenzo Llevilao Pichunlao;
ESTE	: Línea recta, que separa de la hijuela número dos;
SUR	: Cerco quebrado, que separa terrenos propiedad de doña Magaly Vásquez; y
OESTE	: Cauce actual del Río Quillem, que separa terrenos propiedad de don José Pilquilao.

Se ha proyectado por sus propietarios, constituir un Goce, en el inmueble denominado "Hijuela N°1", que tiene una superficie de 1.000 m2., cuyos deslindes especiales son los siguientes:

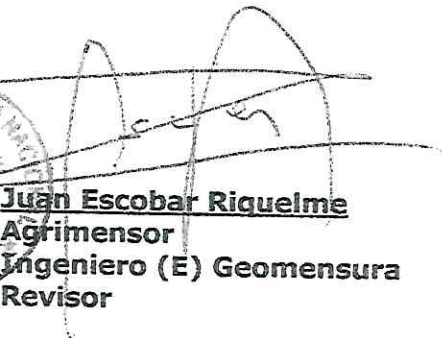
DESLINDES CORRESPONDIENTES AL GOCE

NORTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado Hijuela N°1 , en 31,70 metros;
ESTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado Hijuela N°1 , en 31,70 metros;
SUR	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado Hijuela N°1 , en 31,70 metros; Y
OESTE	: Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 4 del predio denominado Hijuela N°1 , en 31,70 metros;

SERVIDUMBRE DE TRANSITO

Con la finalidad de permitir el libre acceso del retazo de terreno correspondiente al Goce, se utilizarán las servidumbres de tránsito ya establecidas en la Subdivisión de hecho del predio.


Marcos E. Sáez Mendoza
TOPÓGRAFO
TREMENCHILE LTDA.



Juan Escobar Riquelme
Agrimensor
Ingeniero (E) Geomensura
Revisor